

1500750-22.2021.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500750-22.2021.8.26.0541 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500750-22.2021.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2169656/2021 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 13202476 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 1329/21/212 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 2169656 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISES GONCALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS.

MOISÉS GONÇALVES foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º c/c § 4º, inciso II (escalada), do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória (fls. 56/59), no dia 14 de junho de 2021, por volta de 1h54, na Rua Quatro, 1591, Centro, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, MOISÉS GONÇALVES, qualificado à fl.10, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraiu, para si, uma bicicleta marca Lotus, nº 46449801, avaliada em R\$1.690,00 (um mil, seiscentos e noventa reais - fls. 30), pertencente à José Antônio Rubinho de Araújo e à Rosana Peres Lozano Rubinho de Araújo, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09 e auto de entrega de fls. 12.

A denúncia foi recebida na data de 23/07/2021, concomitantemente, fora decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 65/66).

O réu foi citado na data 14/12/2021 (fls. 126) e apresentou resposta à acusação as fls. 139/140.

O recebimento da denúncia foi ratificado na data de 01/02/2022 (fls. 146/147).

A fls. 124, foi mantida a preventiva.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas vítimas e testemunha arroladas. O réu foi interrogado.

Alegações finais orais apresentadas pelas partes.

É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9); pelo auto de avaliação do objeto furtado (fls. 12); pelos rebatimentos fotográficos das câmeras de segurança (fls. 15/25); pela apresentação da nota fiscal da bicicleta (fls. 30); pelo laudo pericial do local do furto (fls. 46/50); pela cópia dos autos do processo nº 0000055-63.2021.8.26.0541 (fls. 87/120); pelos depoimentos em solo policial de Rosana Peres Lozano Rubinho de Araújo (fls. 11), Jonas Roberto da Silva (fls. 7), Rodrigo Teixeira da Silva (fls. 8); e pelo interrogatório do acusado MOISÉS GONÇALVES (fl. 10).

A autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a vítima Rosana Peres Lozano Rubinho de Araújo declarou que:

“(...) é esposa do policial civil Rubinho. Compraram esta bicicleta no dia 10/06/2021 na bicicletaria Da Fábrica. No dia de hoje percebeu que a bicicleta havia sido furtada do interior de sua garagem. Diante disso ligou para seu marido, que puxou as imagens da câmera de segurança que flagraram a ação criminosa às 01h54min. Diante disso foi acionado a Polícia Militar dos grupos de WhatsApp e nesta manhã localizaram esta bicicleta ainda em posse do autor. Neste momento recebe esta bicicleta (...)”.

Em juízo, a vítima declarou que acordou numa segunda-feira e foi aguar as plantas como de costume; que era 6h da manhã mais ou menos e a bicicleta não estava na garagem, onde havia colocado; que ficou assustada porque os portões estavam trancados; que ligou imediatamente para o esposo e ele olhou nas câmeras de segurança e conseguiu identificar que um indivíduo pulou o muro da casa e levou a bicicleta; que o marido acionou os PMS e, durante aquela manhã mesmo, conseguiram recuperar a bicicleta que foi dada de presente para o filho; que a bicicleta foi recuperada com alguns arranhões; que durante uma semana ficou assustada com o furto que ocorreu em sua residência.

Em juízo, a testemunha José Antonio Rubinho declarou que na data dos fatos estava em Cuiabá, quando, por volta das 7h da manhã, a esposa ligou dizendo que bicicleta havia sido furtada; que olhou nas câmeras de segurança e verificou que um rapaz pulou o muro da casa, entrou na garagem, ficou por 10 minutos dentro, pegou a bicicleta, passou o muro e foi embora; que “printou” a tela com o rosto do rapaz e acionou a polícia; que a PM identificou o sujeito e conseguiu recuperar a bicicleta; que pelas filmagens o furto ocorreu por das 1h46min; que a bicicleta foi comprada pelo valor de R\$ 1.700,00.

Em solo policial, a testemunha Jonas Roberto da Silva declarou que: “(...) é Policial Militar, no dia de hoje, por volta das 7h30 recebeu mensagens no grupo de WhatsApp da polícia de que havia sido furtado a casa do policial civil Rubinho neste mesmo dia às 01h54min., sendo que acompanhava esta mensagem fotos da ação criminosa que flagraram com exatidão o autor do furto praticando o ilícito. Desta ação criminosa foi furtado uma bicicleta recém adquirida pela vítima. Em posse destas informações e imagens desempenharam patrulhamento pelas ruas desta cidade, quando então por volta das 08h38min. na Alameda Rio São José, nº 132, Bairro Beira Rio, puderam visualizar esta bicicleta em posse do autor Moisés. Diante dos fatos e imagens o autor do furto foi abordado e inquirido quanto ao furto desta bicicleta, quando então Moisés confessou que realmente havia furtado esta bicicleta momentos antes e que a venderia para adquirir drogas. Nas imagens é possível constatar que realmente o autor do furto é Moisés, inclusive a camiseta que trajava sob uma blusa de frio é a mesma que ele vestia quando foi abordado na posse da bicicleta. Diante dos fatos tanto a bicicleta, como o autor Moisés, foram conduzidos para esta Delegacia para o registro da ocorrência policial (...)”.

Em juízo, a testemunha declarou que tomou ciência do ocorrido e teve acesso às

imagens; que pelas imagens já reconheceram que se tratava de MOISES, conhecido nos meios policiais; que realizou o patrulhamento com vistas; que chegaram no bairro Beira Rio e notaram um aglomerado de pessoas e a bicicleta furtada; que MOISES estava no meio e realizaram a abordagem; que o acusado confessou ter furtado a bicicleta durante a madrugada, para vender e comprar drogas; que o acusado não ofereceu resistência e colaborou com a prisão.

O acusado MOISÉS GONÇALVES, perante a autoridade policial, declarou que: "(...) é usuário de droga há aproximadamente quatro anos. Na madrugada deste dia parou de frente esta residência onde ingeriu um corote de pinga. Pelo portão viu uma bicicleta de cor laranja guardada na garagem daquela casa, diante disso pulou o muro e pegou esta bicicleta, a jogou por cima do muro e a levou embora. Nada mais furtou nesta casa. Por volta das 8h30min. estava na 'bocha' localizada no Bairro Beira Rio desta cidade em posse dessa bicicleta, quando a Polícia Militar ali chegou e o questionou quanto a mesma, ao ser inquirido quanto a este furto o declarante assumiu ter a furtado do interior desta casa. Diante dos fatos foi conduzido até esta Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência policial. Não tinha conhecimento de que esta casa pertencia a um policial civil. Na ocasião não percebeu que esta casa possuía câmeras de segurança. Aduz que furtou esta bicicleta no intuito de a vender para comprar drogas para seu consumo. Está arrependido pelo que fez (...)".

Em juízo, o réu confessou a prática do crime. Declarou que estava sob o efeito de drogas; que, durante a noite, pulou o muro da residência, pegou a bicicleta e a subtraiu. Que queria devolver a bicicleta, mas os policiais o prenderam antes. Pois bem.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelo depoimento das vítimas e da testemunha ouvida em juízo, bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede investigativa.

A majorante do art. 155, §1º, do CP está comprovado pelo Boletim de Ocorrência e pela prova oral colhida em juízo.

Da mesma forma, a qualificadora da escala está comprovada pelo laudo pericial de fls. 46/50 e pela prova oral colhida em juízo.

Assim, as provas são harmônicas e comprovam a hipótese acusatória.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal. Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;

b) Os antecedentes criminais do réu configuram reincidência, pois não alcançados pelo efeito depurador.

c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;

d) A personalidade não pode ser avaliada;

e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário; Nesse ponto, não obstante o furto tenha ocorrido na residência da vítima enquanto seus moradores repousavam, entendendo que o tempo, o lugar e o modo de execução estão abarcados pela majorante do repouso noturno e pela qualificadora relativa à escalada.

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Embora o réu seja reincidente (art. 61, inciso I, do Código Penal), como comprova a certidão de fls. 74/77 (Autos n. 1500007-98.2019.8.26.0632), verifica-se igualmente caracterizada a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal). Assim, compenso-as e mantenho a base inalterada.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição. Incide a majorante do repouso noturno.

Assim, fixa-se a reprimenda em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime FECHADO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a reincidência do réu, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição.

Detração

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Réu que se insurge contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso III, 155, § 4º, inciso IV, e 155, caput, por duas vezes, na forma do 71, caput; 311, caput, e 333, caput, todos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Confissão do sentenciado, ainda que parcial, corroborada pelos relatos insuspeitos dos policiais militares e declarações das vítimas. Qualificadora do uso de chave falsa bem delineada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime inicial fechado alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão de sursis. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15039374120208260228 SP 1503937-41.2020.8.26.0228, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/03/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2021)

Entendimento este que não destoa do recente precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o

entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal que analisara os requisitos objetivos e subjetivos, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984. III - O regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em função do "[...] agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade entre os agentes". Fatos que somados, exigem, portanto, resposta estatal mais enérgica, em face da maior reprovabilidade de suas condutas e em atendimento ao princípio da individualização da pena. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 139888 SP 2020/0336135-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021) Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Fixação de indenização em valor mínimo (art. 37, IV, do CPP)

Por não vislumbrar parâmetros seguros, deixo de fixar um valor mínimo para a indenização (CPP, art. 387, IV), consignando, porém, que a parte prejudicada poderá requerer a devida reparação no juízo cível, valendo esta sentença condenatória como título executivo judicial, nos termos dos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu MOISES GONÇALVES, como incurso no artigo 155, §1º c.c. §4º, inciso II, do Código Penal, às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

No que concerne à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, a benesse deve ser requerida na fase de execução da sentença. Oportunidade em que deverá demonstrar ao Juízo da Execução sua condição financeira e postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas (Nesse sentido: TJ-SP - APR: 1501966-89.2019.8.26.0637, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;
- b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
- c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);

d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da
Corregedoria-Geral da Justiça.
Custas na forma da lei.
P.I.

Santa Fe do Sul, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA